SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1139230 - TO (2026/0455862-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE	:	EDSON FARIAS DOS SANTOS
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REDUZIDA QUANTIDADE DE MACONHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS DE MERCANCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO INFORMAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. TEMA 506/STF.
Ordem liminarmente concedida.

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em favor de EDSON FARIAS DOS SANTOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que deu provimento à Apelação Criminal n. 0000950-43.2022.8.27.2707/TO, interposta pelo Ministério Público, para reformar a sentença que havia desclassificado a imputação de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Neste *writ*, a defesa sustenta ilegalidade da condenação por tráfico de drogas, por estar fundada em presunções, e requer a revaloração jurídica de fatos incontroversos.

Alega ausência de elementos indicativos de mercancia, fragilidade dos depoimentos policiais e invalidade da confissão informal não ratificada em juízo. Invoca o princípio do *in dubio pro reo* e afirma que o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal não estabelece presunção automática de tráfico pela apreensão de quantidade superior

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61132211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/10/2026 20:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: 441d3213-92d7-4b90-b97f-bc4ed3cdf8fa

a 40g de maconha. Requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Pede, em liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, o restabelecimento da sentença que desclassificou a imputação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 10/11) – Autos n. 0000950-43.2022.8.27.2707, da Vara Criminal, de Violência Doméstica e Juizado Especial Criminal da Comarca de Araguatins/TO.

É o relatório.

A controvérsia não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, mas revaloração jurídica das circunstâncias expressamente delineadas pelas instâncias ordinárias.

A sentença consignou que o Laudo Pericial n. 2022.0016090 atestou 3,2g de peso bruto e 1,9g de peso líquido de maconha. Não foram apreendidos balança de precisão, material para fracionamento, anotações ou outros objetos relacionados à traficância.

A prova oral tampouco revela elementos seguros de comercialização. Os policiais ouvidos em juízo relataram que a diligência decorreu de informações prévias sobre suposta traficância e que o paciente indicou o local onde a droga estava escondida, sem, contudo, apontarem ato concreto de venda ou aquisição de entorpecente por terceiros.

Não houve identificação ou oitiva de eventual comprador, apreensão de entorpecente com terceiro ou registro de ato concreto de comercialização. A confissão informal atribuída ao paciente, posteriormente negada em juízo, também não foi documentada e encontra respaldo apenas nos relatos dos agentes envolvidos na diligência.

Em interrogatório judicial, o paciente reconheceu a posse da maconha, mas afirmou destiná-la ao próprio consumo, declarando-se usuário desde os 12 anos. Esclareceu, ainda, que os R$ 60,00 apreendidos correspondiam ao restante de R$ 100,00 recebidos de seu trabalho, após utilizar parte da quantia para adquirir a substância (fl. 56).

Embora os depoimentos policiais constituam meio de prova idôneo e o delito de tráfico, por sua natureza multinuclear, prescinda da constatação de efetivo ato de venda, tais premissas não dispensam prova segura da destinação mercantil do entorpecente.

Na hipótese, a reduzida quantidade de maconha indicada no laudo pericial, a inexistência de apetrechos relacionados à traficância e a ausência de comprovação objetiva de atos de comércio fragilizam a conclusão adotada pelo Tribunal de origem. A ocultação da substância e a apreensão de R$ 60,00, consideradas no contexto descrito, não são suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à destinação da droga.

Também merece destaque a divergência quanto à quantidade apreendida. Enquanto o acórdão recorrido menciona 84 g de maconha, a sentença, com referência expressa ao Laudo Pericial n. 2022.0016090, registra 3,2 g de peso bruto e 1,9 g de peso líquido (fl. 57). A discrepância assume relevância porque o aspecto quantitativo integrou a fundamentação utilizada para reconhecer a traficância.

O Tema 506 do Supremo Tribunal Federal não conduz a conclusão diversa, pois o parâmetro quantitativo estabelecido para a maconha não constitui presunção de tráfico quando ultrapassado, devendo a destinação da substância ser aferida à luz das circunstâncias do caso concreto.

A corroborar: AgRg no HC n. 1.065.235/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026.

Nesse cenário, os fatos delineados pelas instâncias ordinárias não evidenciam, com segurança, a destinação mercantil do entorpecente, devendo prevalecer a solução adotada pelo Juízo singular.

Ante o exposto, **concedo liminarmente** a ordem para restabelecer a sentença que desclassificou a conduta imputada ao paciente para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Comunique-se com urgência.

Intime-se o Ministério Público estadual.

Publique-se.

Brasília, 22 de outubro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61132211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/10/2026 20:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: 441d3213-92d7-4b90-b97f-bc4ed3cdf8fa